



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG HARTAWAN SANTOSO yang beralamat di Jl. A. yani No. 47 Kelurahan Mintaragen. Kecamatan Tegal Timur, Kabupaten Tegal Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Juniarso, SH., Majelis Hakim., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Legal Consultant di kantor hukum **"Eko Juniarso, SH. MH. & Partners"** yang berkedudukan di **Jl. Kedung Sroko III No. 14, Surabaya Jawa Timur**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n

1. **AGOESTOMO**, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal/domisili di Pakuwon Indah The Mansion PF4-20, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Syukur, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum HARMONI LAW FIRM beralamat di Ruko Satelite Town Square Blok D-22 JL. Raya Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2025 sebagai **Tergugat**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA 1**, Jalan Taman Puspa Raya No.10 Blok D Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur, diwakili oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I Kartono Agustiyanto, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh**, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** No. 1854/SKK/35.78/IV/2025, tanggal 30 April 2025, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TEGAL**, Jalan Hang Tuah No.13 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Sby



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2025 dengan Nomor Register 399/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah mengadakan perjanjian kesepakatan berupa peminjaman Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO. Berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, dijelaskan bahwa PENGUGAT memberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO untuk digunakan TERGUGAT sebagai jaminan peminjaman modal kerja;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, dijelaskan bahwa TERGUGAT akan mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang tanda terimakasih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada PENGUGAT dalam jangka waktu satu tahun dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2022;
4. Bahwa sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama berdasarkan Surat Perjanjian Modal Kerja, TERGUGAT belum melakukan pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang tanda terimakasih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGUGAT;
5. Bahwa PENGUGAT telah melakukan teguran berupa surat somasi pertama pada tanggal 01 agustus 2024. Agar TERGUGAT segera mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang tanda terimakasih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada PENGUGAT;



6. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan teguran berupa surat somasi kedua pada tanggal 01 September 2024 pada TERGUGAT ;
7. Bahwa sampai dengan saat ini yakni sampai dengan PENGGUGAT melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya, PENGGUGAT belum menerima pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang tanda terimakasih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2021;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (WANPRESTASI) terhadap perjanjian, yaitu dengan kelalaian TERGUGAT untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang tanda terimakasih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2021;
9. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan tidak illusionir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur, yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya 1(TURUT TERGUGAT I) atas nama pemegang hak AGUS TOMO ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jl. A. Yani No. 47 RT.001 RW.005 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah yang sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01481/Mintaragen seluas 137 m2 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal (TURUT TERGUGAT II) atas nama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO;



10. Bahwa untuk melindungi kepentingan Hukum PENGUGAT agar objek yang diajukan peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tidak dipindah tangankan oleh TERGUGAT, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6654/ Lidah Wetan seluas 180 m2 atas nama pemegang hak AGUS TOMO dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01481/Mintaragen seluas 137 m2 atas nama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO;
11. Bahwa "Perjanjian" yang dilakukan TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah sah menurut hukum karena syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi yaitu :
 - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berumur lebih dari 21 tahun pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian tanggal 01 Desember 2021.
 - c. Adanya Obyek.
Obyek perjanjian berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO dan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah)
 - d. Adanya kausa yang halal.
Perjanjian tersebut antara TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah merupakan perjanjian yang terjadi karena sebab yang halal tanpa adanya tipu muslihat / karena sesuatu yang dilarang.
12. Bahwa unsur WANPRESTASI telah terpenuhi oleh TERGUGAT yaitu :
 - a. Ada Perjanjian oleh para pihak.
 - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati.
 - c. Sudah dinyatakan Lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
13. Bahwa berdasarkan pasa 1243 KUHPdata tentang penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang berbunyi "Pengaembalian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI, oleh karena itu PENGUGAT berhak atas Ganti Rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Kerugian Materiil TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil atas belum diberikannya hak PENGUGAT yakni pengembalian modal kerja dari TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
14. Bahwa oleh karena WANPRESTASI ini diajukan dengan bukti-bukti authentic dan berdasarkan hukum maka PENGUGAT mohon dinyatakan sebagai PENGUGAT yang baik dan mohon kepada Pengadilan yang memutus perkara berdasarkan pasal 180 HIR agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, maupun verzet (uit voorbarr bij vorrad). PENGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil Para Pihak untuk bersidang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan WANPRESTASI PENGUGAT ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI ;
3. Menyatakan Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01481/Mintaragen atasnama



BAMBANG HARTAWAN SANTOSO berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) *Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur, yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya 1 (TURUT TERGUGAT I) atas nama pemegang hak AGUS TOMO milik TERGUGAT, dan Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jl. A. Yani No. 47 RT.001 RW.005 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah yang sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01481/Mintaragen seluas 137 m2 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal (TURUT TERGUGAT II) atas nama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO milik PENGGUGAT;*
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6654/Lidah Wetan seluas 180 m2, dari sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Perum Wisata Bukit Mas Cluster DU LOUVRE Blok I-8 No. 21, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur atas nama pemegang hak AGUS TOMO;
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01481/Mintaragen seluas 137 m2, dari sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jl. A. Yani No. 47 RT.001 RW.005 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah atas nama pemegang hak BAMBANG HARTAWAN SANTOSO;
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil atas belum diberikannya hak PENGGUGAT yakni pengembalian modal kerja dari TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;
12. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiyanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juni 2025 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tertuang dalam dalil gugatan, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berkenaan dengan poin 2 hingga poin 3 diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah pernah melakukan peminjaman sertifikat untuk modal kerja;
3. Bahwa berkenaan dengan poin 4 hingga poin 9 dalam gugatan Penggugat, tergugat telah jelaskan dan secara tegas menyatakan telah berupaya beritikad baik melakukan komunikasi dan memberikan



informasi terbuka mengenai penundaan pengembalian sertifikat dikarenakan kondisi yang belum stabil;

4. Bahwa Tergugatanggapi mengenai poin 10 hingga 12 dalam dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan hal tersebut Tergugatanggapi bahwa Tergugat telah berupaya beritikad baik untuk melakukan penyelesaian dan juga dengan sejujurnya memberikan informasi akan tetapi Penggugat tetap ingin melakukan sita jaminan;
5. Bahwa untuk segala yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang telah masuk dalam pokok perkara diperlukan pembuktian secara jelas dan tegas demi kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat beritikad baik untuk melakukan pengembalian sertifikat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, ditariknya TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat lainnya atas tanah :
 - Sertipikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1481/ Mintaragen.



3. Bahwa, Gugatan Pelawan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ; Berdasarkan catatan Buku Tanah Hak Milik No. 6654/Kelurahan Lidah Wetan, diketahui adanya catatan :

- Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
- Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.

Sehingga dengan demikian PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)"

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT I adalah Kabur (Obscuur Libel), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Kapasitas TURUT TERGUGAT I adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan TURUT TERGUGAT I sehingga pihak Penggugat menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini.

5. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT I adalah Kabur (Obscur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT I Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT I Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa, dari Buku tanah Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan, dapat diketahui antara lain :
 - Pemegang Hak tercatat atas nama : Agus Tomo.Adanya catatan antara lain :
 - Hak Tanggungan peringkat pertama No. 06366/2018 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
 - Hak Tanggungan peringkat kedua No. 02682/2023 untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat.
3. Bahwa, Dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 6 dan 7, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan, padahal telah diketahui bahwa terhadap sertipikat tersebut telah dibebani Hak Tanggungan. Maka Turut Tergugat I sampaikan bahwa :
 - Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang tata Cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :
 - a. merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibebani hak tanggungan; atau
 - c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 349 K/Pdt/1984 yang menyatakan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat di blokir atau dikenakan sita.

Maka apa yang diminta Penggugat dalam Provisi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya petitum-petitum tersebut haruslah ditolak



4. Bahwa, Terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh TURUT TERGUGAT I mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT I seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- BUKTI P – 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Peminjaman Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01418 atas nama Bambang Hartawan Santoso tertanggal 01 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
- BUKTI P – 2 : Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01481 yang terletak di Kecamatan Tegal Timur Kelurahan Mintaragen Kota Tegal Provinsi Jawa Timur (Fotokopi dari Fotokopi);
- BUKTI P – 3 : Fotocopy Surat Somasi I tertanggal 01 Agustus 2024 (Fotokopi dari Fotokopi);
- BUKTI P – 4 : Fotocopy Surat Somasi II tertanggal 01 September 2024 (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI T – 1 : Fotocopy Surat Perjanjian Peminjaman Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB atas nama Bambang Hartawan Santoso tertanggal 01 Desember 2021;

BUKTI T – 2 : Fotocopy Surat Somasi I tertanggal 01 Agustus 2024;

BUKTI T – 3 : Fotocopy Surat Somasi II tertanggal 01 September 2024;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

BUKTI TT.I – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 6654/ Lidah Wetan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat lainnya;
2. Bahwa Gugatan Pelawan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik PT. Bank Central Asia Tbk, di Jakarta Pusat sebagai pihak pemegang jaminan hak tanggungan peringkat I dan peringkat II atas Sertifikat Hak Milik No. 6654/Kelurahan Lidah Wetan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan keberatan karena penarikan dirinya sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru, dengan alasan perkara ini merupakan sengketa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Turut Tergugat I tidak ada relevansi hukum untuk ditarik sebagai pihak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara a quo merupakan sengketa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun keikutsertaan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) tetap memiliki relevansi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa pembebanan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan dicatat dalam buku tanah serta sertifikat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo obyek sengketa adalah sertifikat atas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dicatat oleh Turut Tergugat I, sehingga keberadaan Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang akan dijatuhkan, khususnya terkait dengan status pencatatan Hak Tanggungan dalam sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan dirinya salah pihak adalah tidak beralasan hukum, sebab justru penarikan Turut Tergugat I sebagai pihak adalah untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum dari putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Central Asia Tbk, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara mengingat terdapat bukti-bukti yang harus dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang mendasarkan tuntutan pada adanya perjanjian pinjam-meminjam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atas nama Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat untuk dijadikan jaminan modal kerja dengan kewajiban Tergugat mengembalikan sertifikat tersebut beserta uang tanda terima kasih sebesar Rp. 500.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun, namun sampai lewat jatuh tempo Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sehingga menurut Penggugat Tergugat telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya dimohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat mengembalikan sertifikat serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan bahwa terhadap objek tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6654/Lidah Wetan telah dibebani Hak Tanggungan masing-masing peringkat pertama dan kedua untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk, sehingga menurut Turut Tergugat I seharusnya Bank BCA turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-2 yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen atasnama BAMBANG HARTAWAN SANTOSO;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen yang diserahkan kepada Tergugat untuk dijadikan jaminan modal kerja dengan kewajiban Tergugat mengembalikan sertifikat tersebut beserta uang tanda terima kasih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun hingga lewat waktu yang telah diperjanjikan, Tergugat tidak mengembalikannya sehingga Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan wanprestasi. Bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat secara tegas memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01481/Mintaragen tersebut kepada Penggugat. Akan tetapi dari bukti surat berupa sertifikat tanah yang diajukan di persidangan (vide bukti P-2), telah nyata terbukti bahwa terhadap sertifikat tersebut telah melekat beban Hak Tanggungan untuk kepentingan PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), sebagaimana dicatat dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan. Dengan adanya pencatatan Hak Tanggungan tersebut, maka secara hukum sertifikat tanah tersebut berada dalam penguasaan Bank BCA selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dan karenanya menjadi bagian dari jaminan hutang debitur kepada bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut. Konsekuensinya, meskipun dalam gugatan ini Penggugat menuntut pengembalian sertifikat dari Tergugat, akan tetapi sertifikat yang telah dijadikan objek Hak Tanggungan tidak dapat secara serta-merta diserahkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bank BCA sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum keperdataan berupa perjanjian pinjam-meminjam sertifikat, namun fakta hukum yang menunjukkan adanya Hak Tanggungan menjadikan Bank BCA mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara perdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila terdapat pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, maka pihak tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara untuk menghindari terjadinya kurang pihak (*plurium litis consortium*). Tanpa ditariknya pihak tersebut, putusan berpotensi tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berlaku pula dalam perkara a quo, sebab apabila Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali sertifikat kepada Penggugat, sementara sertifikat tersebut pada kenyataannya sedang dijaminkan dan berada dalam penguasaan Bank BCA, maka putusan tidak akan efektif dilaksanakan, bahkan dapat menimbulkan sengketa baru antara Penggugat dan Bank BCA sebagai pemegang Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat I mengenai kurang pihak adalah beralasan hukum, karena fakta adanya Hak Tanggungan yang melekat pada sertifikat menjadikan Bank BCA sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa, sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat, agar tunduk pada putusan yang akan dijatuhkan dan demi menjamin putusan yang efektif serta berkepastian hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak menarik Bank BCA sebagai pihak patut dinyatakan kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Reglemen Acara Perdata (Rv), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muliani Buraera, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp302.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp542.000,00
(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)	